

1527200-68.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... não identificados, alertando quanto a um roubo. Aduziu que ante a cena deliberaram por abordar o suspeito. Realizado o procedimento, o identificaram como LEANDRO GONÇALVES DO CARMO. Relatou que, indagado, o indiciado confessou que havia acabado de cometer um roubo, sendo a bolsa o produto do crime. O depoente informou que após poucos instantes se apresentou a vítima, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527200-68.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527200-68.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302631/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 21244689 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3947/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2302631 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO GONÇALVES DO CARMO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

LEANDRO GONÇALVES DO CARMO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, nas condições

descritas na denúncia, no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 05h10min, na Rua General Couto de Magalhães, n. 120, República, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, uma bolsa contendo carteira, produtos de higiene, fone de ouvido, remédios, e um guarda-chuva, avaliados em R\$ 200,00 (duzentos reais), todos de propriedade da vítima Maria Leda e Silva de Lima.

Segundo o apurado, o denunciado visualizou a vítima caminhando pela via pública, ocasião em que dela se aproximou, puxou seus cabelos, golpeou as suas costas e a ameaçou, dizendo que iria matá-la.

Então, subtraiu a bolsa da ofendida e evadiu-se do local.

Ocorre que guardas civis que passavam pela região visualizaram o denunciado correndo com uma bolsa feminina nas mãos e, alertados por populares, foram ao seu encalço e conseguiram detê-lo.

Realizada abordagem, foi encontrada em sua posse a bolsa subtraída.

Os objetos subtraídos foram restituídos à vítima, a qual reconheceu o denunciado como o autor do delito.

O denunciado não foi interrogado em razão de ter passado mal e ter sido levado ao hospital, onde permaneceu em observação.

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 16 de novembro de 2021 (fls. 66/68). O réu foi citado (fls. 91). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 94/95). O recebimento da denúncia foi ratificado em 14 de dezembro de 2021 (fls. 98/100).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum de acusação e de Defesa. As partes desistiram da oitiva de uma testemunha. Em seguida, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, requereu a concessão de benefícios.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu no crime patrimonial a ele imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/16) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.

A vítima, ouvida em solo policial, declarou que no dia dos fatos, no início da manhã, caminhava pela Av Casper Libero, região da Luz, vez que trabalha nas imediações, momento em que foi abordada por um indivíduo desconhecido, o qual, mediante violência, puxou seus cabelos, golpeou suas costas e disse que iria lhe matar, arrebatando em seguida sua bolsa. A declarante informou que logo depois foi alertada por populares quanto à possível detenção do suspeito, e se apresentou na

base da Guarda Municipal existente no local, momento em que lhe foi exibido um suspeito, o indiciado Leandro Gonçalves do Carmo, o qual foi reconhecido pela depoente como sendo o autor do roubo, bem como os pertences de sua propriedade foram reconhecidos. A vítima relatou que na bolsa havia documentos, fone, carregador de celular, medicamentos, nécessaire, avaliados em cerca de R\$ 200,00 (duzentos reais). A declarante afirmou finalmente que em relação à violência empregada pelo indiciado não restaram vestígios (fls. 11).

A testemunha Alecsandro Leite do Nascimento, Guarda Civil Metropolitano ouvido na delegacia, declarou que no dia e hora dos fatos estava em serviço na base RDO da Guarda Municipal, situada no local da detenção, acompanhado do Guarda Gutemberg, quando visualizaram um indivíduo correndo com uma bolsa feminina e populares, não identificados, alertando quanto a um roubo. Aduziu que ante a cena deliberaram por abordar o suspeito. Realizado o procedimento, o identificaram como LEANDRO GONÇALVES DO CARMO. Relatou que, indagado, o indiciado confessou que havia acabado de cometer um roubo, sendo a bolsa o produto do crime. O depoente informou que após poucos instantes se apresentou a vítima, que relatou que na Av Casper Libero fora abordada pelo indiciado, o qual, mediante violência subtraiu sua bolsa, a qual lhe foi exibida e reconhecida de imediato (fls. 09).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Guthemberg Jose da Silva, ratificando o depoimento de seu colega de farda (fls. 10).

O réu não foi interrogado em solo policial em virtude de estar em observação médica na ocasião (fls. 12).

Em juízo, a prova foi refeita e, confirmando os elementos indiciários colhidos na fase investigatória, apontou com segurança para a autoria do réu.

A ofendida, ratificando o quanto narrado na delegacia, declarou que no dia dos fatos estava indo ao trabalho de manhã cedo, momento em que o réu se dirigiu a ela e disse "se reagir, você leva" (sic). Tomou a bolsa e saiu correndo. O réu apenas a empurrou e correu. Teve uma lesão leve nas costas. Esclareceu que o acusado deu um empurrão na depoente. Não ficou machucada. Recuperou a bolsa. Reconheceu o réu em juízo. Recuperou a bolsa porque tinha uma base da guarda civil e populares gritaram, chamando a atenção dos guardas que vieram e prenderam o réu. Não viu a prisão porque correu para um lado e o acusado para outro em direção à base da polícia.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a

palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (Grifos nossos).

A testemunha Alecsandro Leite do Nascimento, ratificando o quanto narrado na delegacia, declarou que no dia dos fatos estava na sentinela da base onde trabalha, quando, de repente, escutou “pega ladrão”, pega “ (sic) e avistou o réu correndo com uma bolsa na mão, e então ordenou que o réu parasse. O acusado parou, abordaram, e o réu já confessou informalmente que tinha roubado a vítima.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho do Guarda Civil se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, colaciono excerto do Colendo STJ, aplicável a Guardas Civis e agentes públicos de segurança pública, in verbis:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (grifos nossos).

Interrogado, o acusado confessou os fatos. Disse que cometeu o crime em razão da dificuldade financeira e do vício em drogas e das condições de saúde, que o levaram a cometer o delito pois procurava ajuda.

Pois bem. Incontrovertida a autoria delitiva em relação ao crime apurado no presente feito.

A vítima narrou de forma pormenorizada a conduta delitiva.

No dia e hora dos fatos caminhava pela via pública quando foi abordada de inopino pelo réu, que lhe desferiu um empurrão nas costas, subtraiu sua bolsa e se evadiu.

Ocorre que logo após, populares gritaram e chamaram a atenção de uma base da Guarda Civil, e, momentos depois, a vítima foi informada por populares que o réu havia sido detido e então se dirigiu à base da Guarda Civil próximo do local do roubo, onde relatou o ocorrido aos guardas, reconheceu o réu, que havia sido detido, e recuperou os bens roubados.

Em juízo novamente reconheceu o acusado.

Corroborando a versão da vítima tem-se o relato harmônico e convergente com o teor da acusação da testemunha guarda civil metropolitano.

A testemunha narrou que no dia dos fatos estava na base de sentinela quando avistou o réu correndo com uma bolsa feminina na mão e foram alertados por populares acerca de um roubo.

Detiveram então o acusado, o qual portava a bolsa da vítima e confessou o roubo. Em seguida a vítima se apresentou, relatou o ocorrido e reconheceu o acusado como sendo o autor do crime e reconheceu seus objetos por ele rapinado.

Importante destacar que a vítima foi assertiva quanto ao apontamento do réu, de modo a revelar, de forma insofismável, a autoria do mesmo em relação ao delito.

Lado outro, a confissão do réu confirma o já robusto acervo probatório. É o que basta para a condenação.

Presente a elementar da violência (empurrão nas costas da vítima), inviável a desclassificação para furto.

O delito se consumou, porquanto restou demonstrado nos autos que houve a inversão da posse do bem, vez que o réu foi preso somente após ter subtraído os pertences da vítima e se evadido.

Nesse sentir, trago à colação entendimento pacífico do C. STJ:

Súmula 582: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, autoria e materialidade comprovadas, a condenação do réu por crime de roubo simples consumado é medida que se impõe.

Passo à aplicação das penas.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, perfazendo 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, alterando meu convencimento anterior e curvando-me ao entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação de nexos causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se, e em que medida, o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Ausentes outras agravantes e atenuantes, a pena intermediária

permanece no piso legal. Na terceira fase inexistiu causa de aumento ou de diminuição de pena. Assim, tornou definitiva a pena em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Em virtude da violência empregada o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno LEANDRO GONÇALVES DO CARMO, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, caput, do Código Penal.

Estabeleço o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena em razão da primariedade, dos bons antecedentes e da quantidade de pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e, até mesmo em virtude da sanção imposta, EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA